(Học viên được sử dụng văn bản pháp luật và giáo trình in của HVTP)

ĐÁP ÁN

Câu 1: (2 điểm)

1/ Thông tin, tài liệu khai thác từ khách hàng:

- Hồ sơ pháp nhân của hai Công ty: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu có) về thẩm quyền ký kết hợp đồng. Điều kiện kinh doanh bất động sản của công ty Đất Vàng. *0,25đ*
- Người đại diện ký kết hợp đồng: đại diện theo pháp luật hay đại diện ủy quyền (nếu là đại diện ủy quyền thì kiểm tra văn bản ủy quyền). *0,25đ*
- Biên bản thể hiện kết quả đàm phán của hai công ty trước đó (nếu có). *0,25đ*
- Tìm hiểu mong muốn của các khách hàng về những nội dung khách hàng muốn ghi nhận trong quan hệ hợp đồng xây dựng dự định ký kết. *0,25đ*

2/ Thông tin, tài liệu tự tìm kiếm:

- Tìm hiểu những rủi ro và tranh chấp có thể phát sinh từ quan hệ hợp đồng mua bán cung cấp thiết bị để soạn thảo tránh những rủi ro đó. Tham khảo các mẫu hợp đồng tương tự. *0,25đ*
- Thông tin về các hợp đồng trước đây công ty Vũ Anh từng thực hiện. *0,25đ*

3/ Văn bản pháp luật cần tra cứu *0,5đ*

- Luật doanh nghiệp 2014
- Luật thương mại 2005
- Bộ Luật Dân sự 2015
- Luật xây dựng 2014
- BLTTDS 2015
- Luật Trọng tài thương mại 2010.

Câu 2: (2,5 điểm)

- Đối tượng hợp đồng cần ghi chi tiết hơn, điều hòa nhiệt độ loại nào, đặc điểm, tính năng, xuất xứ, thời hạn bảo hành. *0,25đ*
- Giao dịch thanh toán bằng đồng USD là vi phạm quy định tại Điều 22 của pháp lệnh ngoại hối 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2013), sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. *0,25đ*

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn